



Nr. 78 Kabinettsitzung vom 5. September 1921, 17.30 Uhr

R 43 I/1370 , Bl. 110

Anwesend: Wirth, Bauer, Gradnauer, Schiffer, Brauns, Hermes; StS Hemmer, Schroeder, Müller, Walther, Teucke; MinDir. Meissner, Müller, von Simson, von Schlieben, Heinrici, Köpke, Gneist; Gesandter von Mutius; MinR. Cuntze¹, Wever; Protokoll: RegR Kempner.

Beginn: 17:30

[Tagesordnung]

1. Vorläufiger Bericht über die Wiesbadener Verhandlungen.
2. Erhöhung der Rentenbezüge der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen sowie der übrigen Militärrentenempfänger. [...]
3. Entwurf eines deutsch-schweizerischen Schieds- und Vergleichsvertrages.
4. Ernennung von Steuerräten zu Oberregierungsräten. [...]

1. Vorläufiger Bericht über die Wiesbadener Verhandlungen.

Ministerialrat Cuntze erstattet Bericht über den Gang der Wiesbadener Verhandlungen und teilt mit, daß der auf Urlaub befindliche Minister Rathenau nach seiner Rückkehr dem Kabinett noch selbst berichten werde. Reichsminister Rathenau bäte, bis dahin von den Verhandlungen nur vorläufig Kenntnis zu nehmen und von einer Entscheidung abzusehen.

Das Kabinett nimmt von den Mitteilungen Kenntnis. Das Wiederaufbauministerium soll den Vertrag in die Hand der Minister leiten². Ein Beschluß wird erst nach Rückkehr des Ministers Rathenau gefaßt werden³.

¹ In der Anwesenheitsliste als Geh.R Kuntze eingetragen; im Hinblick auf P. 1 der TO ist vermutlich MinR Cuntze vom RMin.Wiederaufbau gemeint.

² Am 7.9.21 hat das RMin.Wiederaufbau der Rkei 25 Abdrücke des französischen und deutschen Textes des Memorandums, einer Anlage und eines Protokolls, die in Wiesbaden mit Loucheur getroffenen Vereinbarungen betreffend, zugesandt. Das Begleitschreiben enthält die Bitte, die Texte zur Kenntnis der Herren Minister zu bringen und sie demnächst zum Gegenstand einer Beratung im Kabinett zu machen. Mit der Gegenseite sei vertrauliche Behandlung abgemacht worden, solange nicht beide Teile zugestimmt hätten. Nach einem Randvermerk vom 9.9. sind die Texte verschickt und verteilt worden (R 43 I/21, Bl. 158-177, 155).

³ Siehe Dok. Nr. 97, P. 6 und P.7.

2. Erhöhung der Rentenbezüge der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen sowie der übrigen Militärrentenempfänger. [...]

3. Entwurf eines deutsch-schweizerischen Schieds- und Vergleichsvertrages.

Ministerialdirektor *von Simson* trägt die Grundzüge des deutsch-schweizerischen Schieds- und Vergleichsvertrages vor⁴. Er weist insbesondere auf die grundsätzliche Bedeutung des Vertrages hin, der als erster derartiger deutscher Vertrag als Modell für spätere Verträge dienen werde. Wegen dieser grundsätzlichen Bedeutung sei er dem Kabinett schon jetzt vorgelegt.

Das Kabinett nimmt von dem Vertrag Kenntnis und erklärt sich grundsätzlich mit ihm einverstanden⁵.

4. Ernennung von Steuerräten zu Oberregierungsräten. [...]

⁴ Die Verhandlungen über den genannten Vertragsentwurf hatten vom 28. 7.–2.8.21 in Berlin stattgefunden; die Schweizerische Regierung hatte dafür Prof. Max Huber als Bevollmächtigten entsandt (siehe Schreiben des RAM an den RK vom 9.8.1921 in R 43 I/143 , Bl. 4). Der Entwurf (RT-Drucks. Nr. 3455, Bd. 371) sollte Gegenstand weiterer Verhandlungen sein. Die Grundgedanken des Entwurfs werden in der ihm beigefügten, im AA verfaßten Denkschrift erläutert; darin heißt es: „Der durch die Erlebnisse des Weltkrieges stärker als je zuvor wachgewordene Wunsch, eine dauernde, allgemeine Friedensordnung zwischen den Staaten zu stiften, kann freilich nur durch eine alle Staaten der Welt umfassende gemeinsame Verständigung verwirklicht werden. Eine solche allgemeine Verständigung liegt zur Zeit außerhalb des Bereichs der Möglichkeit. Jedenfalls kann die RReg. ihr Ziel einstweilen nur auf dem Wege verfolgen, daß sie Sondervereinbarungen mit den einzelnen fremden Regierungen abschließt, die ihr in der gleichen Auffassung entgegen kommen. [...] Beide Regierungen waren sich von vornherein darüber einig, daß der abzuschließende Vertrag nicht nur ein restloses Bekenntnis zum allgemeinen Schiedsgedanken darzustellen habe, sondern auch so zu gestalten sei, daß er in allen vorkommenden Fällen praktisch durchführbar ist.“ (R 43 I/143 , Bl. 92-97 und RT-Drucks. Nr. 3455, Bd. 371).

⁵ Das Kabinett billigte den Entwurf in seiner Sitzung vom 10.1.22 (Dok. Nr. 186, P. 3); er gelangte dann nach Zustimmung des RR am 30.1.22 in den RT und wurde am 28.2.22 als Gesetz verkündet (RGBl. 1922 I, S. 217).

Zitierhinweis

Nr. 78 Kabinettsitzung vom 5. September 1921, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 220–221 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D78>